

0003111-91.2004.8.26.0247

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Uenio Alves Mendonca

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de autos de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra JOSÉ UENIO ALVES MENDONÇA em razão da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 12, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela - SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003111-91.2004.8.26.0247 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003111-91.2004.8.26.0247

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Uenio Alves Mendonca

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de autos de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra JOSÉ UENIO ALVES MENDONÇA em razão da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 12, caput, da Lei 6.368/76.

Analisando os autos verifico que o fato ocorreu em 10 de dezembro de 2004.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2005.

No presente caso, analisando o fato imputado réu, verifica-se que a pena na primeira e segunda fases será fixada no mínimo legal; na terceira fase, diante da aplicação da causa de diminuição da pena fará com que esta fique abaixo legal, vale dizer, abaixo de um ano, considerando a pena prevista no art. 12, caput, da Lei

6.368/76.

Nesse contexto, em eventual procedência do pedido e a fixação da pena nos moldes citados, a prescrição da pretensão punitiva consumaria no prazo de 06 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso III, c.c. art. 115 do Código Penal.

Portanto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (14 de março de 2006) até a presente data, transcorreu o prazo de 08 (oito) anos; 07 (sete) meses; 17 (dezesete) dias, superando o disposto no art. 109, inciso III, c.c. art. 115 do Código Penal.

Assim, ainda, a despeito do consolidado na S. 438 do E. STJ tem-se que inexistente pressuposto processual de validade a justificar o prosseguimento do feito, em razão da ausência superveniente do interesse de agir, considerando a total inutilidade do provimento jurisdicional em perspectiva.

Portanto, julgo extinta a punibilidade do réu JOSÉ UENIO ALVES MENDONÇA, o que faço com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 107, inciso IV c.c. art. 109, inciso III, c.c. art. 115, todos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Ilhabela, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA